Cláusula de transferencia internacional de datos en el consentimiento informado

> ✅ **Aplicada el 2026-08-03.** El texto de abajo ya se agregó a los dos documentos reales de consentimiento informado (issue #59, cerrado). Este archivo queda como registro de la redacción y de dónde vive en cada documento.

Contexto

Ver `docs/registro-actividades-tratamiento.md`, sección "Transferencia internacional de datos": la base primaria de datos clínicos vive en Supabase (São Paulo, Brasil) y los backups cifrados en Backblaze B2 (Estados Unidos). El consentimiento informado que firma cada paciente hoy no menciona este hecho. Este documento existe para darle un lugar versionado a la cláusula que debería agregarse, hasta ahora inexistente en el repo (el consentimiento informado real es un documento externo en papel/PDF, no un texto que viva en el código de la app).

Propuesta de texto

> Su ficha clínica y el resto de sus datos de atención se gestionan a través de **Umbral**, un sistema de registro clínico electrónico (RCE) que, para garantizar su disponibilidad, seguridad y respaldo continuo, opera sobre infraestructura de nube (*cloud computing*). Por este motivo, sus datos clínicos (ficha, consultas, documentos asociados) se almacenan y procesan en servidores ubicados en **São Paulo, Brasil**. Adicionalmente, se generan copias de seguridad cifradas (AES-256) de forma diaria, que se almacenan en servidores ubicados en **Estados Unidos**; estas copias solo son legibles con una clave de cifrado que custodia el profesional tratante, por lo que el proveedor de almacenamiento no tiene acceso al contenido de las mismas.

Ubicación real de los datos (referencia, 2026-10-13)

Umbral no genera ni provee un formato de consentimiento: cada terapeuta usa y sube el suyo. Lo que sigue no es una plantilla de Umbral sino la descripción factual de dónde están los datos, para que cada terapeuta la contraste con el texto de su propio documento. La redacción aplicada el 2026-08-03 en los documentos de uno de los profesionales tenía tres imprecisiones frente a lo que hace el sistema (verificadas en `render.yaml`, `.github/workflows/backup.yml` y `docs/registro-actividades-tratamiento.md`). Una redacción que las corrige, como ejemplo:

> Su ficha clínica y el resto de sus datos de atención se gestionan a través de **Umbral**, un sistema de registro clínico electrónico (RCE) que, para garantizar su disponibilidad, seguridad y respaldo continuo, opera sobre infraestructura de nube (*cloud computing*). Por este motivo, sus datos se almacenan y procesan en servidores ubicados en más de un país: la base de datos que contiene su ficha y sus consultas se almacena

> en **São Paulo, Brasil**; la aplicación que la procesa se ejecuta en servidores ubicados en **Estados Unidos**; y los documentos adjuntos a su ficha se almacenan en **Estados Unidos**, cifrados por el sistema antes de ser guardados. Adicionalmente, se generan copias de seguridad cifradas (AES-256) de forma diaria, que también se almacenan en servidores ubicados en **Estados Unidos**; estas copias solo son legibles con una clave de cifrado que el proveedor de almacenamiento no tiene, por lo que no puede acceder a su contenido.

Qué cambió respecto del texto aplicado el 2026-08-03:

- **Documentos adjuntos:** estaban en São Paulo; hoy están en Backblaze B2, región `us-west-004` (Estados Unidos), cifrados por la aplicación antes de subir.
- **Procesamiento:** el texto decía que los datos se procesan en São Paulo. La base de datos está allí, pero el backend corre en Render (Oregón, Estados Unidos) y es quien procesa los datos.
- **Custodia de la clave del respaldo:** decía que la custodia "el profesional tratante". La frase de cifrado es el secreto `BACKUP_PASSPHRASE` del repositorio de GitHub del proyecto, en poder del operador del sistema, no de cada profesional. El texto nuevo afirma solo lo que es cierto: el proveedor de almacenamiento no tiene la clave.

Esto es una referencia factual, no un texto que Umbral entregue ni exija. Qué diga el consentimiento de cada terapeuta, y si corresponde mencionar a los demás proveedores (Render, Vercel, Cloudflare, Resend, Google, Flow, Sentry), es decisión de cada profesional y de quien tenga criterio legal.

Dónde va este texto

No hay un generador de PDF de consentimiento en la app: el flujo actual es: el profesional gestiona el documento externo, lo hace firmar, y sube el PDF firmado vía `PatientDocument` tipo `INFORMED_CONSENT`. Se revisaron los dos documentos reales que usa el profesional (no versionados en este repo por contener su nombre; ver `.gitignore`), y ambos ya tienen una sección de confidencialidad/protección de datos donde esta cláusula encaja como un subpunto nuevo:

- `CONSENTIMIENTO INFORMADO ADULTOS Y NNA.docx`: sección **IV. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**. Insertar como **4.2** (después de "4.1 Principio general de confidencialidad", antes de la actual 4.2 "Excepciones legales a la confidencialidad", que pasa a ser 4.3; la actual 4.3 "Supervisión y consulta clínica" pasa a 4.4).
- `CONSENTIMIENTO INFORMADO TELEPSICOLOGÍA.docx`: sección **V. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**, mismo patrón: insertar como **5.2** (después de "5.1", antes de la actual 5.2 "Excepciones Legales a la Confidencialidad", que pasa a ser 5.3).

Encabezado sugerido para el subpunto nuevo en ambos documentos: **"Almacenamiento y transferencia internacional de datos"**.

Estado

- ☑ Issue #55 (base habilitante DPA) cerrado el 2026-08-03, con gap residual sobre Backblaze/Chile aceptado y documentado en el RAT.
- ☑ Texto agregado a ambos `.docx` (4.2 y 5.2 respectivamente), renumerando las secciones siguientes, el 2026-08-03.

- [ ] Pendiente, fuera del alcance técnico de este repo: que el profesional use la versión actualizada de los documentos con cada paciente nuevo desde ahora, y --si aplica-- actualice la fecha de vigencia en `docs/manual-terapeutas.md`.
- [ ] **Alcance de almacenamiento actualizado (nota del 2026-10-06).** Además de los respaldos, Backblaze B2 aloja hoy, en buckets privados y separados entre sí, los avatares, los archivos personales y los documentos adjuntos de la ficha (estos últimos cifrados por la aplicación antes de subir), todos en Estados Unidos (región `us-west-004`). El texto aplicado el 2026-08-03 dice que los "documentos asociados" se almacenan en São Paulo; esa frase no refleja la ubicación de los documentos adjuntos. Confirmado el 2026-10-13: van a Backblaze B2 en Estados Unidos. La sección "Ubicación real de los datos (referencia, 2026-10-13)" deja los hechos y una redacción de ejemplo. Pendiente: que el profesional dueño de esos dos `.docx` (4.2 y 5.2), que no viven en este repositorio, ajuste su propio texto; los demás terapeutas hacen lo mismo con el suyo. Umbral no provee plantilla.
- [ ] **Otros proveedores.** Resend (email), Google (Calendar), Flow (cobro) y Sentry (registro de errores, opcional) no están cubiertos por esta cláusula; se tratan en el RAT (`docs/registro-actividades-tratamiento.md`, filas 4, 11, 13 y 20, y sección "Transferencia internacional de datos"), donde quedan pendientes de revisión legal.
- [ ] **No incluido todavía: sincronización con Google Calendar** (sdd/google-calendar-integration, issue #78). El RAT (`docs/registro-actividades-tratamiento.md`, fila 11) ya documenta esta transferencia a Google LLC (Estados Unidos), pero deja explícitamente sin resolver si aplica la misma base habilitante que esta cláusula (consentimiento informado del paciente) o la de cuenta de profesional, dado que el contenido enviado es metadata minimizada (iniciales + código no reversible + fecha/hora), no una identificación directa del paciente. No se agrega texto a esta cláusula hasta que esa base habilitante se resuelva en el RAT; no corresponde redactarlo por adelantado sin esa decisión.